

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-025	처분요구일자	2021.04.29.
처 분 종 류	경징계(견책)		
관 계 부 서	인사노무처(인사팀)		
제 목	감사자료 제출 거부 및 감사 문답 시 허위 진술		

지 적 내 용

★★★실 FFF은 2016.04.18.부터 ◇◇팀장으로 재직하고 있으며, ■■■사로서 우리공사의 ■■ 등 ◇◇ 업무와 관련된 업무를 총괄하고 있다.

가. 감사자료 제출 거부 관련

감사규정 제28조(자료 및 증거서류의 징구 등)에 따르면 감사인은 감사를 위하여 필요한 때에는 감사 대상 부서 또는 소속 직원에 대하여 관계 서류, 장부 및 물품 등의 제출을 요구 할 수 있다.

감사실은 “최근 1년간(2020.01.01.~2021년 2월 현재) CCTV 영상자료 관리·운영 실태”에 대한 특정감사를 2021.03.15.~04.09까지 진행하였으며, 감사의 시발점이 되는 ■■¹⁾ 자료를 ★★★실(◇◇팀)에 문서²⁾로 요청하였다.

위 요청에 대해 FFF은 2021.04.xx. 공사 내부 업무망의 메일로 “■■■■ 일체는 ◇◇팀에서 최종본³⁾을 가지고 있지 않아 제출할 수 없으며, 증거자

1) 공사는 인천공항 비정규직의 정규직 전환과 관련하여 NNN 전 사장이 2020.06.xx. xx 시경 실시한 기자회견 과정에서 발생한 노동조합과의 물리적 대치 상황을 업무방해로 판단하여 노조집행부 0명을 ▶▶▶▶▶▶에 고발조치(2020.09.xx.)하였으나 2021년 2월에 불기소 처리됨.

2) 감사실-xxx(2021.03.xx.) “감사자료 제출 협조 요청”. ○○대리인에게도 동일한 문서를 송부하였음.

3) 감사 진행 과정 중 감사실에서 확인한 결과 ○○대리인이 ■■■을 검찰에 제출하기

료로 제출된 CCTV 영상에 대해서는 취득이나 전달경위에 대해서는 알지 못하는 내용이며, ▲▲▲ ▲▲▲ 원본 역시 ㉠㉠대리인(외부)이 수령했기 때문에 ◇◇팀에서 원본을 가지고 있지 않아 제출할 수 없다”고 하였으며, “◇◇대리인에게 제출토록 요청하겠다.”라는 취지로 답변하였다.

한편 감사실은 ■■과 관련된 CCTV 영상자료는 중요한 감사 자료이므로 감사 착수 이전 협조를 구하고자 자료의 행방을 FFF에게 문의하였으나, 위 답변과 마찬가지로 ■■과 관련된 자료 일체를 ◇◇팀에서 보관하고 있지 않으며 ㉠㉠대리인 또는 다른 경로를 통해서도 확보가 어렵다는 취지로 설명하였다.

그러나 ㉠㉠사무처리규정의 별지 제4호 서식 “위임계약서(형사)” 제5조(자료의 반환)에 ㉠㉠대리인은 사건 종료 후 공사가 요청할 경우 제공한 자료 및 사건 기록 일체를 반환한다고 명시⁴⁾되어 있으므로 감사실에서 요청한 ■■ 관련 자료를 ◇◇팀에서 ㉠㉠대리인으로부터 반환 받아 제출하거나, 검찰의 민원처리 규정에 따라 ●●인 자격으로 ■■ 관련 자료를 확보⁵⁾하여 제출하는 등 감사업무에 협조했어야 했다.

나. 감사 문답 시 허위 진술

감사규정 제28조(자료 및 증거서류의 징구 등)에 따르면 감사를 위하여 필요한 때에는 감사 대상 부서 또는 그 소속 직원에 대하여 출석, 답변을 요구할

이전 ●● 당사자인 NNN 전 사장의 검토를 구하고자 FFF에게 송부하였으며, FFF는 해당 ㉠㉠을 사장에게 대면 보고한 사실이 있음.

4) FFF은 문답 시 해당 조항을 알고 있지 못했다고 답변함.

5) 가. FFF은 첫 번째 문답 시 검찰에 제출한 자료를 검찰로부터 돌려받은 전례가 없기 때문에 받을 수 없을 것 같다고 하였으며, 당시 법적으로 검토한 내용은 아니라고 답변함.

나. 그러나 ◇◇ 전문 부서가 아닌 감사실에서는 검찰의 민원처리 규정에 따라 ■■ 당사자인 경우에는 ■■에 관련된 ㉠㉠ 및 증거자료 일체를 열람하거나 복사가 가능하다는 사실을 확인함.

수 있으며, 중요한 사안에 관련된 관계자의 책임소재와 한계를 규명하고 행위의 동기, 배경 또는 소명을 듣기 위하여 필요한 경우 문답을 진행할 수 있다.

감사실에서는 감사규정에 따라 ■■에 관계된 FFF과 두 차례⁶⁾의 문답을 진행하였으며 첫 번째 문답에 앞서 사실에 입각하여 답변할 것과 거짓으로 답하거나 고의로 감사를 방해하는 경우 관련 규정 등에 따라 처분 될 수 있고, 진술인에게 진술이 불리하다고 생각되는 답변은 묵비권을 행사할 수 있음을 고지한 사실이 있다.

그러나 FFF은 첫 번째 문답 시 상기 ■■과 관련하여 ㉠대리인 사무실을 방문한 사실, ☒☒☒인 특정에 관여한 사실, ●●진술대리인 선정에 관여한 사실이 없다고 답변하였으나, 이후 두 번째 문답에서 위 3가지 사실에 관하여 답변을 번복하는 등 감사실의 사전 고지에도 불구하고 허위로 진술하여 감사에 혼란을 초래하였다.

○ 출장관련 허위 답변

첫 번째 문답에서 FFF은 “㉠대리인 선임 이후 ㉠대리인 방문 또는 별도회의를 진행한 사실이 없다”고 진술하였다.

그러나 ■■에 관련된 다른 사람의 문답과정에서 ㉠대리인 사무실을 방문한 사실이 드러나 FFF의 출장기록을 확인한 결과 2020.08.xx.⁷⁾에 서울 서초동에 소재한 ㉠대리인 사무실에 출장을 다녀온 것으로 확인되었다. 이와 관련하여 FFF은 두 번째 문답에서 “JJJ ●●●처장(이하 “JJJ”라고

6) 2021.03.xx. 16시~20시(18시경에 FFF에게 업무시간 종료 후 문답 진행 계속 의사를 타진하였으며, 동의 후 진행), 2021.04.xx. 10시~15시(중식 시간은 문답 중단).

7) ★★실-xxxx(2020.08.xx.) 근거리 출장 신청. 결재를 올린 날자는 2020.08.xx.이며 출장명은 “정규직전환관련 대응계획 회의”, 출장시간은 14시~18시임.

함)이 ㉠대리인 사무실을 모른다고 해서 장소를 안내하고 담당 ■■■사를 소개해주기 위해 ㉠대리인 사무실을 방문하였다”고 ㉠대리인 방문을 인정하였다.

더불어 위 출장과 관련하여 FFF은 첫 번째 문답에서 출장 사실을 부인한 사유는 감사실에서 ■■■ 진행과 관련하여 ◇◇팀이 참여하는 관계자 회의를 진행한 사실이 있는지 질문하였으나 본인 판단으로는 출장 목적이 관계자 회의라고 보기는 어려웠기 때문에 그렇게 답변했다는 의견을 제시하였다.

○ ■■■인 특정 관련 허위 답변

첫 번째 문답에서 FFF은 ■■■인 특정에 관한 질문에 대하여 “㉠대리인이 ◇◇팀으로 ■■■인 특정과 관련하여 연락한 사실은 없으며, ◇◇팀 담당자가 연락처를 알려줘서 ㉠대리인이 JJJ에게 연락한 것으로 알고 있다”고 진술하였다.

그러나 두 번째 문답에서 FFF은 “본인이 ■■■인을 특정하는 건으로 JJJ를 안내하기 위하여 ㉠대리인 사무실에 출장하였고, JJJ가 증거자료 동영상을 시청한 사실을 알고 있었다.”라고 답변하였다.

더불어 “상기 출장 시 JJJ 혼자 담당 ■■■사 사무실에서 CCTV 증거영상을 시청하고 본인은 담당 ■■■사 사무실에 있지 않았기 때문에 ■■■인 특정에 관여한 사실이 없다고 답변하였다”라고 진술 하였으나, JJJ는 출장 당일 ■■■인 특정에 시간이 제한되어 주말동안 특정한 후 관련 자료를 ㉠대리인과 FFF에게 외부 메일로 송부하였다고 답변한 점을 미루어볼 때 관여하지 않았다는 답변은 인정하기 어렵다.

○ ●●진술대리인 지정 관련 허위답변

한편 FFF은 첫 번째 문답 시 ●●진술대리인 지정에 관여하지 않았는지 질문에 대하여 “관여하지 않았다”고 진술하였고, ●●진술대리인 선임 경위에 대한 질문에는 “◇◇팀에서는 관여한 사실이 없으며, 경영진에서 결정된 사항을 ㉠㉠대리인에게 통보하였다”고 답변하였다.

그러나 감사인이 다른 사람의 문답 과정에서 ㉠㉠대리인이 작성한 최종 ㉠㉠㉠을 ▶▶▶▶▶▶▶▶에 접수하기 이전 NNN 전 사장에게 대면 보고하는 자리에서 ●●진술대리인 선임 관련된 언급이 있었다는 사실을 제시하자 FFF은 “●●진술대리인의 지정이 필요하다는 ㉠㉠대리인의 요청을 NNN 전 사장에게 전달한 사실은 있으며 본인이 ●●진술대리인을 선임하지는 않았기 때문에 첫 번째 문답과 같이 답변하였다”고 의견을 제시하였다.

위와 같은 FFF의 태도는 ◇◇팀장으로서 공사의 규정을 준수하여 누구보다도 성실히 감사에 협조하여야 할 의무가 있음에도 비약적인 논리를 내세워 본인의 책임을 회피하고 감사의 본질을 흐리고 혼선을 야기하는 행위로 허위 답변이나, 감사자료 제출을 회피하는 것에 따른 책임을 엄히 물을 필요가 있다.

관계자 및 해당자 의견

◇◇팀장 FFF은 첫 번째 문답 시 시간이 없어서 답변을 충분하게 검토하지 못했으며 자료제출과 관련된 질문에 집중하고 있어서 ㉠㉠㉠인 특정과 관련된 질문에 부정확하게 답변했고, 당초 계획된 예상시간 보다 문답이 길어지자 집중력이 떨어졌다는 의견을 피력했다.

그러나 첫 번째 문답은 19시경에 문답을 완료한 후 검토에만 1시간 정도 소요되어 검토에 충분한 시간이 없었다는 답변은 타당성이 낮으며, 18

시경에 동의를 구한 후 문답을 연장하였으며 그 과정에서는 어떠한 이견도 제기하지 않은 점을 살펴 봤을 때 허위 진술의 책임을 회피하기 위한 궁핍한 변명으로 받아들임이 타당해 보인다.

조치할 사항

사장(인사노무처장)은 공사의 ◇◇ 업무를 총괄하는 ◇◇팀장으로서 공공감사에 관한 ㉠㉡에서 정해 놓은 자체감사기구의 내부통제 기능, 공공기관 운영의 적정성, 공정성 및 국민에 대한 책임성을 확보하는데 누구보다도 성실히 협조해야 함에도 감사자료 제출에 소극적 태도로 일관하고 감사 진행 과정에서 허위 진술한 ◇◇팀장에 대하여 감사규정 제28조(자료 및 증거서류의 징구 등), 인사규정 제36조(성실의 의무)를 다하지 못한 책임을 물어 경징계(견책) 처분하시기 바랍니다. (징계)

<관 련 자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처	처분
★★★실	가급	FFF	2016.04.18.~ 현재	공사 ◇◇ 업무 총괄	◇◇팀	징계

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략